仁怀中枢“7·9”一般道路运输事故调查报告

发布时间: 2024-11-11 08:49 字体:[]

2024年7月9日，仁怀市中枢街道办事处玉液中路尚客优酒店路段发生一起1人死亡的一般道路运输事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，仁怀市人民政府成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市综合行政执法局、市总工会等单位人员组成的仁怀中枢“7·9”一般道路运输事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关单位和个人开展调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2024年7月9日6时44分许，李某某持准驾车型为“C1”型驾驶证驾驶贵CD04152号小型轿车，由仁怀市中枢街道办事处老爷洗车场方向往仁怀市中枢街道玉液北路客运总站方向行驶，当该车行驶至仁怀市中枢街道办事处玉液中路尚客优酒店路段时，与行人陶某某相接触，造成贵CD04152号小型轿车受损及行人陶某某受伤送医经抢救无效死亡的一般道路运输事故。

（二）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，事故车辆驾驶人员李某某通过110电话报了警。报完警后，李某某驾驶贵CD04152号小型轿车将伤者陶某某送往仁怀市中医院救治，经抢救无效后死亡，家属将陶某某接回安葬，家属情绪稳定。

（三）事故当事人情况

机动车驾驶人：李某某，女，现年38岁，驾驶证档案编号52030804****，准驾车型为C1型，初次领证日期为2013年10月14日，有效期为2019年10月14日至2029年10月14日。2024年5月10日贵州顺通汽车运输（集团）有限公司和李某某签订了出租车驾驶员聘用协议书。

行人：陶某某，女，现年87岁，在本次事故中死亡。

（四）事故车辆情况

贵CD04152号小型轿车：厂牌型号：东风牌/LZ7005SLAEV，车辆识别代号：LMXF17BF8NZ426***，发动机号：DA2204200***，车身颜色：白/蓝，机动车登记所有人：贵州顺通汽车运输（集团）有限公司，检验有效期至2024年12月31日，投保保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司，交强险保单号：660507202352038200**** ，商业险保单号：660531202352038200****，有限期至2024年12月13日。

（五）涉事企业及相关人员情况

贵州顺通汽车运输（集团）有限公司：成立于1999年12月23日，当时公司名称为贵州顺通汽车运输有限公司，法定代表人为何某，2013年变更为贵州顺通汽车运输（集团）有限公司，法定代表人改为何某乙，何某任总经理，实际投资人是何某，何某全权管理公司。公司注册资本叁仟万元，住所在仁怀市盐津街道办事处，经营范围省际班车客运、包车客运，市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、普通货物运输、出租客运、城市公共客运等。道路运输经营许可证号：黔交运管许可仁怀520382001643，有效期2023年5月30日至2027年5月29日。

（六）当事人及事故车辆检验鉴定情况

1.贵州省仁怀市公安司法鉴定中心（仁）公（司）鉴（法病）字〔2024〕83号鉴定意见书证明：陶某某符合交通事故致胸部损伤死亡。

2.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第2342号鉴定意见书证明：贵CD04152号小型轿车（检材编号：JC-HJ-2024-2342-01）事故发生前转向系合格，制动系合格。

3.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第2343号鉴定意见书证明：贵CD04152号小型轿车（检材编号：JC-HJ-2024-2343-01）事故发生时（碰撞前）的行驶速度约为30km/h（取整）。

4.机动车驾驶证及车辆信息查询结果：驾驶人李某某取得合法驾驶资质，贵CD04152号小型轿车手续齐全有效。

（七）事故道路情况及事故当天天气情况

事故现场位于仁怀市中枢街道办事处玉液中路尚客优酒店路段，道路呈南北走向，道路南往贵州茅台医院方向，北往仁怀市客运总站方向，该道路为沥青路面，路面干燥，道路为双向两车道，道路中心施划有单黄实线，道路全宽810CM，道路东侧为尚客优酒店，道路西侧为居民楼。

事发当天天气为晴天。

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡（陶某某，女）。

2.事故直接经济损失：25万元。

二、事故原因分析

（一）事故原因

本次事故经市公安局交警大队派员出勘现场、调查取证、委托相关检验鉴定机构进行相关鉴定等工作后证实：

驾驶人李某某在驾驶机动车上道路行驶的过程中未充分观察道路情况、未在确保安全原则下通行是造成本次事故的原因之一，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

行人陶某某在横过道路时未走人行横道或过街设施也是造成本次事故的原因之一，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条：“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定。

事故发生后，李某某为抢救伤者变动现场未标明位置，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。”之规定。

综合本次事故发生的根本原因，本次事故是由李某某、陶某某的违法行为共同造成的，且双方当事人的违法行为在本次事故中的作用大小基本相当。

（二）事故责任认定

根据仁怀市公安局交警大队出具的《道路交通事故认定书》（第520382120240000057号）认定：李某某在本次道路运输事故中承担同等责任；陶某某在本次道路交通事故中承担同等责任。

三、相关单位履职情况

1.中枢街道：成立了以书记、主任为双组长的道路交通安全工作领导小组，制定了路长制工作方案、农村道路交通安全敲门行动工作方案、开展了道路交通安全宣传、路查路检等工作。但存在：一是道路交通安全宣传不到位，敲门行动未全面开展，该行动要求乡镇（街道）送达60岁以上老人道路交通安全告知书及开展敲门行动有关工作时要拍照反馈，并在回执单上留存入户对象电话号码，而中枢街道办事处无深入死者陶某某家开展此项工作的照片及回执单；二是2024年开展雪凝期间道路交通安全专项行动时，未建立工作档案。

2.市交通运输局：制定了安全生产突出问题专项整治行动方案、2024年度安全生产监督检查计划、2024年度道路交通事故预防减量控大攻坚行动工作方案等，围绕人、车、路、企，做了大量的工作。但存在：一是未落实《仁怀市交通运输局关于印发2024年度安全生产监督检查计划的通知》（仁交

发〔2024〕17号）相关内容，组长、小组长未按要求开展工作，对企业检查次数不够；二是对企业检查下达文书不规范，日常开展检查发现问题及整改措施均只有现场检查记录，未下达整改指令。

3.市公安局交警大队：按月制定了路面巡逻管理工作勤务方案，将警力安排在不同区域路段开展安全隐患排查治理、宣传教育、路查路检工作。7月1日至7月9日，四中队出动警力查处违法5344起，其中：现场查处2879起、酒醉驾11起、无证无牌10起、超速超载59起、分心驾驶3起、二三轮摩托车（电动车）未戴头盔、违法载人1998起、未系安全带372起、超员超载11起、不礼让斑马线1起。

经调查，未发现该单位存在与此次事故相关的履职不到 位的情况。

4.市综合行政执法局：与相关部门、企业签订了年度安全生产责任书，每季度制定了安全生产工作方案，召开会议安排部署工作，每季度对相关部门安全生产工作进行了督查考核。1月份至7月8日，该局排查零星维修玉液中路（事故发生道路）护栏、路面、车桩、井盖等25起。事故调查中，事故调查组未发现事故路段存在安全隐患。

经调查，未发现该单位存在与此次事故相关的履职不到位的情况。

5.贵州顺通汽车运输（集团）有限公司：调查组经查阅该公司相关材料，涉事车辆贵CD04152号小型轿车手续，涉事驾驶员李某某的驾驶证、从业资格证、参加安全教育培训记录等，并与相关人员谈话询问了解，该公司建立了相关制度，层层签订了责任书，加强了驾驶人员的安全培训，按时召开会议分析、研判安全工作，认真开展风险管控和隐患排查治理，安全生产管理工作较为规范。但在调查中，发现个别驾驶员在驾驶期间，存在接打电话等注意力不集中影响安全驾驶的行为。

经调查，贵州顺通汽车运输（集团）有限公司的管理行为与此次事故发生的原因不构成关联。

事故性质：事故调查组认定，仁怀中枢“7·9”一般道路运输事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人

1.李某某，女，现年38岁，在本次道路交通事故中承担同等责任，建议由市公安交警部门依据相关规定进行处理。

2.陶某某，女，现年87岁，在本次道路交通事故中承担同等责任，鉴于陶某某在本次事故中死亡，免予追究其责任。

（二）事故责任单位

1.中枢街道。负责辖区道路交通安全工作，对该起事故的发生负监管责任，建议市安委办对中枢街道进行警示约谈。

2.市交通运输局。负责道路运输行业安全监管工作，对该起事故的发生负监管责任，建议市安委办对市交通运输局进行警示约谈。

3.贵州顺通汽车运输（集团）有限公司。对事故调查中发现的该公司在日常管理中存在的问题，由仁怀市交通运输局对该公司进行警示约谈，并加强对该公司的监督管理。

五、事故整改和防范措施

（一）进一步做好道路交通宣传教育工作。各乡镇（街道）要认真吸取本次事故教训，坚持常态化、多形式开展宣传教育警示，从源头上提升农村群众安全出行意识。一是加强农村交通安全宣传阵地建设。结合“千村示范”创建活动，在每个村（居）完成“一块宣传栏、一个大喇叭、一组宣传标语”建设，将严禁无证驾驶、酒后驾驶，严禁三轮车、农用车违法载人，以及骑乘摩托车须佩戴安全头盔等交通安全法规常识写入村规民约。二是教育引导群众特别是“一老一小”自觉遵守交通安全法规，安全坐车，安全行走，安全参与交通活动。三是要以贯彻落实《贵州省农村道路交通安全责任制规定》为主抓手，突出抓好“两站两员”建设，认真对照“敲门行动”工作方案要求，结合事故风险隐患大，有效化解道路安全风险，实现“减量控大”的目标。

（二）进一步推动道路交通安全综合治理工作。各乡镇（街道）要确保各部门、各村（居）参与交通安全管理人员知责明责尽责，提升个人管理能力和政府治理能力，推动构建农村道路交通安全综合治理格局。村（居）要充分发挥“一中心一张网十联户”基层社会治理机制作用，紧盯农村雨季、夏季，民俗活动、赶集赶场等重点时段，全面开展人车源头管理、违法劝导、跟场管理、红白喜事打招呼、交通宣传教育等工作。严格落实网格管理责任，常态化参与劝导站驻守工作，严防违法载人、超员的二三轮摩托车、面包车和农用车等出村上路，切实把好通村通组路的“出入关”。

（三）进一步压紧压实安全生产职责。市交通运输局要进一步督促、指导客运企业安全生产工作，强化客运企业源头管控。市公安局交警大队要进一步加强出租车等客运车辆的路查路检，严查严管“三超一疲劳”、酒驾醉驾、不按规定使用安全带、超速超载、闯红灯等肇事突出的交通违法行为。市综合行政执法局要进一步加强城市道路隐患排查工作，及时治理安全隐患。

一审：杨昌均

二审：钦胜友

三审：李登佑